EXP.	0749468
DOC.	2573951

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia".

ORDENANZA MUNICIPAL N° 010 -2026/MPH

Huacho, 30 de julio de 2026.

EL CONCEJO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA.

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 014-2026 de la fecha, 21.07.2026 el Proyecto de solicitado mediante Expediente Administrativo N° 749468/Doc. N° 2139430 de fecha 26 de noviembre de 2024 referido a la aprobación del Planeamiento Integral (PI) del predio: ubicado con frente LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE altura del km. 125+387 hasta el 126+800 de la Panamericana Norte, lado izquierdo de norte a sur, distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, presentado por el señor PEDRO MACHUCA TERRONES en su condición de gerente general de la empresa **MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORA SAC.**; INFORME TECNICO N° 04-2026 MPH/SGTCFPI-YAHC del 07.01.2025; CARTA 23-2025 MPH/SGTCFPI del 07.01.2025; INFORME TECNICO 89-2025 MPH/YAHC del 14.03.2025; INFORME LEGAL N° 147-2025-RGMI-SGPTCYFPI/MPH del 09.04.2025; DOCUMENTO N° 2268997 del 22.05.2025; INFORME TECNICO 311-2025 MPH/YAHC del 01.07.2025; INFORME 1860 -2026 MPH/SGTCFPI del 01.10.2025; INFORME 901 2026 MPH/OIT del 02.10.2025; INFORME 394-2026 MPH/ODRPII del 21.10.2025; INFORME TECNICO 550-2026 MPH/YAHC del 25.11.2025; INFORME 2205-2026 MPH/SGTCFPI del 26.11.2025; INFORME LEGAL 1326-2025 MPH/OGAJ del 18.12.2025; INFORME TECNICO 31-2026 MPH/YAHC del 28.01.2026; INFORME 184-2026 MPH/SGTCFPI del 28.01.2026; PROVEIDO 188-2026 MPH/GM del 30.01.2026; INFORME 210-2026 MPH/GDUR del 03.02.2026; ACTA DE REUNION DE PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL del 26.02.2026; PROVEIDO N° 0692-2026-GM/MPH del 13.03.2026; INFORME 157-2026 MPH/OIT del 16.03.2026; PROVEIDO N° 0729-2026-GM/MPH del 17.03.2026; INFORME 431-2026 MPH/SGTCFPI del 18.03.2026; OFICIO N° 065-2026-GRL-GRGRD-JEGP del 17.03.2026; PROVEIDO N° 0745-2026-GM/MPH del 18.03.2026; INFORME 446-2026 MPH/SGTCFPI del 20.03.2026; INFORME 577-2026 MPH/GDUR del 27.03.2026; PROVEIDO N° 0811-2026-GM/MPH del 24.03.2026; INFORME LEGAL 364-2026 MPH/OGAJ del 24.03.2026; INFORME 147-2026 MPH/GM del 24.03.2026; PROVEIDO 302-2026 MPH/ALC del 24.03.2026; CARTA N° 0156-2026-OSG/MPH del 25.03.2026; CARTA N° 0015-2026- COFPIYDU /MPH del 24.04.2026; PROVEIDO N° 0259-2026-OSG/MPH del 27.04.2026; INFORME TECNICO N° 206-2026 YAHC-SGTCFPI-MPH del 04.05.2026; INFORME N° 628-2026-SGTCFPI/GDUYR/MPH del 04.05.2026; CARTA N° 0217-2026-OSG/MPH del 05.05.2026; CARTA N° 0026-2026-COFPIYDU/MPH del 15.06.2026; CARTA N° 0326-2026-OSG/MPH del 18.06.2026; INFORME N° 0941-2026-SGTCFPI-MPH del 15.07.2026; INFORME TECNICO N° 0349-2026 YAHC-SGTCFPI-MPH-H del 15.07.2026; CARTA N° 0369-2026-OSG/MPH del 15.07.2026; CARTA N° 0033-2026-COFPIYDU/MPH del 16.07.2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 194° modificado por Ley N° 30305 Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, atribuyendo al Concejo Municipal, entre otras, la función normativa;

Que, los gobiernos locales son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades prescribe: "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materia en la que la municipalidad tiene competencia normativa (...)", las mismas que tienen rango de ley, conforme a lo establecido en el inciso 4° del artículo 200°de la Constitución Política del Perú;

Que, al amparo del artículo 195° numeral 6) de la Constitución Política, concordante con los artículos 73° y 79° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es de competencia municipal en materia de planificación urbana integral, mediante el cual regula el espacio físico y los usos del suelo de su circunscripción territorial;

Que, son funciones del Estado a través de sus diversos entes, velar por la dignidad de la persona humana, comprendiendo entre estas, la promoción de mecanismo de acceso a la propiedad y a una vivienda digna conforme se desprende de los artículos 1°, 2° numeral 16 y el artículo 3°, concordante con el artículo 70° de la Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal, aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de las áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. Asimismo, el artículo 41° de la acotada norma, establece que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

05 AGO. 2026

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 04-2014-MPH de fecha 07 de marzo de 2014 se aprueba el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huacho 2013-2022, que comprende las áreas urbanas de los distritos de Carquín, Huacho, Hualmay, Huaura y Santa María;

Que, el Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA, aprueba el nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el mismo que deroga el N° 022-2016-VIVIENDA, establece en su artículo 20° numeral 3, ítem. B) que uno de los instrumentos de planificación urbana es el Planeamiento Integral - PI, para predios rústicos, y en el artículo 66° define al Planeamiento Integral, como Producto del proceso de planificación a cargo de las municipalidades provinciales orientado a asignar zonificación y vías primarias a los predios rústicos no comprendidos en el ámbito de intervención de los Instrumentos de Planificación Urbana, para fines de integración al suelo urbano. Una vez aprobado pasa a formar parte del cuerpo normativo aplicable a la jurisdicción que corresponda.

Que, el artículo 68° y 69° del Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA, detalla el contenido y forma de aprobación del PI de predio rústico no contenido en el PDU, en caso una persona natural o jurídica formule una propuesta de PI, esta será evaluada por el área responsable del Planeamiento Territorial o la unidad orgánica equivalente de la municipalidad provincial y/o distrital, según corresponda, así mismo debe contener la delimitación del ámbito de intervención, Los objetivos, estrategias y necesidad del PI, el análisis integral del impacto sobre el instrumento de planificación urbana vigente, la zonificación del ámbito de intervención, la ubicación y características del equipamiento urbano y espacios públicos, la propuesta de red de vías primarias y vías locales y su integración a la trama urbana más cercana y los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación del PI.

Que, bajo este contexto, mediante Expediente Administrativo Nº 749468/Doc. N° 2139430 de fecha 26 de noviembre de 2024, el Sr. Pedro Machuca Terrones en representación de MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONST. S.A.C., solicitan la aprobación del Planeamiento Integral (PI) del predio: predio ubicado con frente LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE ALTURA DEL km. 125+387 hasta el 126+800 de la Panamericana Norte, lado izquierdo de norte a sur, distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, con una superficie total de 450 Has.

Que, mediante Informe Técnico N°0311-2025-YAHC-SGPTCFPI-MPH, de fecha 30 de junio del 2025, el técnico de la Subgerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal, comunica lo siguiente: "(…) En ese orden de ideas, esta Sub Gerencia ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, del mismo modo se ha realizado el análisis de cada uno de los requisitos, verificando que la propuesta presentada es VIABLE para su aprobación mediante una Ordenanza Municipal; pero previo a ello, se deberá cumplir con la publicación de la propuesta en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Huaura y el periódico mural de la institución …".

Que, mediante INFORME N° 1860-2025-SGPTCFPI/GDUR/MPHH de fecha 26.09.2025, el jefe de la subgerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal, señala que, conforme al marco normativo señalado en los citados informes precedentes, se advierte que la propuesta de planeamiento integral (PI) a que se refiere el numeral 9 del párrafo 8.4 del artículo 8 del D.S. N° 012-2022-VIVIENDA, conforme a lo indicado en el informe N°394-2025-ORPII/MPH de fecha 21 de octubre del 2025 emitido por la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen institucional, en razón de lo señalado.

Que, mediante INFORME N° 2205-2025-SGPTCYFPI/GDUR/MPHH de fecha 25.11.2025, el jefe de la Subgerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal señala que de acuerdo con el Informe Técnico N°550-2025-YAHC-MPHH, de fecha 13 de noviembre de 2025, el cual recomienda derivar los actuados a la Oficina General de Asesoría Jurica para que en cumplimiento de lo previsto en el Decreto Supremo N° 12-2022-VIVIENDA emita INFORME LEGAL, a fin de que exprese lo conveniente al caso, para que con ello la propuesta final del planeamiento integral sea presentada con la Gerencia Municipal al concejo Municipal Provincial para su aprobación.

Que mediante INFORME LEGAL N° 1326-2025-OGAJ/MPH de fecha 18 de diciembre del 2025, señala que respecto a la consulta efectuada, es JURIDICAMENTE VIABLE la aprobación del Planeamiento Integral del predio ubicado con frente LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE ALTURA DEL km. 125+387 hasta el 126+800, distrito de Huacho, provincia de Huaura instaurado por MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. así mismo recomienda remitir los actuados a la Gerencia Municipal, a efectos de iniciar el procedimiento de consulta pública, conforme a lo establecido en el numeral 69.4 del artículo 69° del D.S. N° 012-2022-VIVIENDA "Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana".

Que mediante INFORME TECNICO N° 031-2026-YAHC-SGPTCYFPI-MPH de fecha 27 de enero de 2026 señala que conforme a lo detallado en el informe legal que antecede señala; se deberá derivar los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano a fin que pueda remitirlo a la Gerencia Municipal para que en cumplimiento de lo previsto en el Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA exprese lo conveniente del trámite solicitado sobre aprobación del Planeamiento Integral (PI).

Que, mediante INFORME N° 184-2026-SGPTCYFPI/GDUR/MPH de fecha 28.01.2026, la Subgerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal, señala que conforme al marco normativo señalado, se advierte que la propuesta de Planeamiento Integral ha sido materia de exhibición a que se refiere el literal a) del numeral 9.1 artículo 9 del Reglamento, conforme a lo indicado en el Informe N° 0901-2025-MPH/OIT de fecha 02.10.2025 emitido por la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, con la finalidad de continuar con la etapa de consulta pública correspondiente.

Que mediante INFORME N° 210-2026-GDUR-MPH de fecha 02 de febrero del 2026, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural indica que estando a las actuaciones realizadas por el área Técnica y Legal, este despacho opina que resulta VIABLE seguir con el trámite solicitado, en consecuencia, se remite el presente expediente administrativo a su despacho, a fin de indicar el procedimiento de Consulta Pública, conforme a lo establecido en el numeral 69° del D.L. N° 12-2022-VIVIENDA "Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana", recomendación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica descrita en el documento señalado en el párrafo anterior.

Que mediante OFICIO N° 056-2026-GM/MPH-H de fecha 03.02.2026, dirigido a la Sra. ROSA GLORIA VASQUEZ CUADRADO gobernadora Regional del Regional del Gobierno Regional de Lima, se le remite Propuesta de Planeamiento Integral (PI), con la finalidad que, de considerarlo pertinente, emita la opinión técnica sustentada en el plazo de treinta (30) días calendario.

Que mediante CARTA N° 09-2026-GM/MPH de fecha 03 de febrero de 2026 dirigida al Gerente General de MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. a efectos de la realización de la Audiencia Pública sobre el contenido técnico de la propuesta del Planeamiento Integral (PI) MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA. S.A.C. del predio ubicado con frente LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE ALTURA DEL km. 125+387 hasta el 126+800, distrito de Huacho, provincia de Huaura, a realizarse el día 09 de febrero del 2,026 a horas 11:00 a.m. en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura ubicado en Calle Colon N° 150 Huacho.

Que mediante CARTA N° 13.2026-GM/MPH de fecha 16 de febrero de 2026 dirigido al Gerente General de MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. se convoca a efectos de la realización de la Audiencia Pública sobre el contenido técnico de la propuesta del Planeamiento Integral (PI) MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. del predio ubicado con frente LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE ALTURA DEL km. 125+387 hasta el 126+800, distrito de Huacho, provincia de Huaura, a realizarse el día 25 de febrero del 2,026 a horas 15:00 p.m. en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura ubicado en Calle Colon N° 150 Huacho.

Que, mediante ACTA DE REUNION DE PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL(PI) de MONTEPINAR INVERSIONES INMOVILIARIAS Y CONSTRUCTORA, se desarrolla la Exposición del Plan Integral, en el aspecto técnico precisando los usos establecidos al predio matriz así como en lo relevante al aspecto legal procedente; el mismo que los funcionarios de la Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal, realizan interrogantes sobre el Plan Integral las causales fueron absueltas por los representantes de MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONST. S.A.C., culminando la Audiencia Pública a las 16.55 pm del día 26 de febrero del 2026.

Que, mediante Proveído N° 692-2026-GM/MPH de fecha 13 de marzo de 2026, dirigida a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, se indica que habiéndose emitido el Oficio N°056-2026-GM/MPH, de fecha 05.02.2026, mediante el cual se remitió la Propuesta de Planeamiento Integran en un CD con la finalidad que de considerlo pertinente emita la opinión técnica sustentada en el plazo de 30 días calendario y habiéndose cumplido el plazo; se solicita se realice la búsqueda en el SISGEDO, si el Gobierno Regional ha ingresado documento sobre el tema e informe correspondiente.

Que mediante N° 0157-2026-MPH/OIT de fecha 16 de marzo del 2026 la Oficina de Informática y Telecomunicaciones indica que se ha procedido a realizar la búsqueda de Información en el sistema de Gestión Documentaria respecto a la existencia de algún recurso administrativo asociado al Gobierno Regional de Lima, no encontrándose registrado tramite alguno vinculado a dicho documento.

Que, mediante Proveído N° 729-2026-GM/MPH de fecha 17.03.2026, la Gerencia Municipal remite el expediente de la referencia a la Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal y estando a lo informado por la oficina de Informática y Telecomunicaciones, lo deriva para conocimiento y trámite correspondiente del PLAN INTEGRAL DE MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA.

Que, mediante CARTA N° 0033-2026-COFPIYDU/MPH del 16.07.2026, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal y Desarrollo Urbanístico, mediante Dictamen por mayoría suscrito por la regidora Carolina Stephani Otazu de La Cruz y la regidora Alicia Mercedes Ríos Padilla disponen se eleve los actuados a consideración del pleno de concejo, asimismo mediante dictamen unitario el regidor Jorge Luis robles Dávila, recomienda su aprobación del proyecto de ordenanza y se eleve al pleno del concejo.

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades conferidas en los artículos 9° numeral 8), 39° y 40° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por mayoría, aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLANEAMIENTO INTEGRAL (PI), MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C., DEL PREDIO UBICADO CON FRENTE LADO ESTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE ALTURA DEL KM. 125+387 HASTA EL 126+800 DE LA PANAMERICANA NORTE, LADO IZQUIERDO DE NORTE A SUR, CON UN ÁREA DE 450.00 HAS. DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1°.– Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto aprobar el Planeamiento Integral (PI) correspondiente al proyecto promovido por la empresa MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C., respecto del predio ubicado con frente al lado Este de la Carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 125+387 hasta el Km. 126+800, lado izquierdo de norte a sur, con un área de 450.00 Has., en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima; así como disponer la modificación y actualización del instrumento de planificación urbana correspondiente.

TÍTULO II
DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL
CAPÍTULO I
DE LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Artículo 2°.– Aprobación del Planeamiento Integral
APRUÉBESE la propuesta de Planeamiento Integral (PI) para fines de habilitación urbana del proyecto denominado "Planeamiento Integral (PI) Montepinar Inversiones Inmobiliaria y Construcciones S.A.C.", correspondiente al predio descrito en el artículo precedente.
En consecuencia, **MODIFÍQUESE y ACTUALÍCESE** el Plano de Zonificación (Lámina PDU-28) del Plan de Desarrollo Urbano, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 004-2014/MPH, formando parte del Planeamiento Integral:

- Plano Ubicación – Localización (Lamina UL-01).
- Plano Perimétrico (Lámina PP-01).
- Plano Perimétrico (Lámina PP-02).
- Plano Topográfico – Curvas de Nivel (Lamina PT-01).
- Plano Topográfico – ORTOFOTO (Lamina PT-02).
- Plano Secciones – Viales (Lamina SV-01).
- Plano Sistema Vial Existente (Lamina SV-02).
- Plano Zonificación Actual (Lamina ZA-01).
- Plano Zonificación Propuesta (Lamina ZP-01).
- Memoria Descriptiva,

- El análisis de riesgo en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, la identificación de las zonas con condiciones de protección ambiental y ecológica; incluyendo, además, las medidas de prevención y reducción del riesgo, así como las acciones que mejoren la calidad ambiental, de ser el caso.

TÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN Y PUBLICIDAD
CAPÍTULO I

IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN

Artículo 3°.– Ejecución y cumplimiento
ENCÁRGUESE a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la ejecución y cumplimiento de la presente Ordenanza, debiendo incorporar el Planeamiento Integral (PI) MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. del predio ubicado con frente al lado Este de la Carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 125+387 hasta el Km. 126+800, lado izquierdo de norte a sur, con un área de 450.00 Has., en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente, conforme a sus competencias.

Artículo 4°.– Publicación y difusión
ENCÁRGUESE a la Oficina de Abastecimiento la publicación de la presente Ordenanza en el diario encargado de las publicaciones judiciales o de mayor circulación y a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones su publicación íntegra en el portal institucional y en el en el portal Web del Estado www.peru.gob.pe.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Santiago Yuri Cano La Rosa
ALCALDE PROVINCIAL

cc. MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONST. S.A.C.
SALA DE REGIDORES
GM/OGAF/GDUYR/SGPTC Y FPI
ARCHIVO